

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5082536-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: HUMBERTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA À PENSÃO POR MORTE. INCIDENTE QUE DEMANDARIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários de sucumbência (Lei nº 12.016/09, art. 24). Transitada em julgado, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

5082536-71.2024.4.02.5101

510014932757 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5082536-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

IMPETRANTE: HUMBERTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo Federal da 3ª VF de Duque de Caxias, que indeferiu a habilitação ao processo da autora, na qualidade de herdeira de Humberto dos Santos, autor de ação ajuizada em face do INSS.

O Ministério Público Federal não identificou interesse público capaz de justificar sua intervenção (ev. 9).

VOTO

A impetrante sustenta que é dependente habilitada à pensão por morte do autor da ação, devendo ser habilitada no processo de pedido de concessão de aposentadoria e pagamento de valores devidos, nos termos do artigo 112 da Lei nº 8.213/91.

Nos casos em que o beneficiário de prestação previdenciária falece no curso da demanda, incide a sucessão anômala do art. 112 da Lei nº 8.213/1991, na qual se excepciona a vocação hereditária prevista pelo Código Civil e se determina o deferimento da sucessão direta aos dependentes habilitados à pensão por morte perante a Previdência Social ou, na falta deles, aos sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

No presente caso, não há prova pré-constituída de que a impetrante é dependente habilitada à pensão por morte, ou que é sucessora do *de cujus*, nos termos da lei civil.

Em matéria de benefícios previdenciários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os sucessores têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, diferenças pecuniárias não prescritas devidas ao titular de aposentadoria concedida em vida a segurado. Nesse sentido, as teses fixadas a propósito do tema representativo de controvérsia nº 1.057:

"I. O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991 é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo;

II. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela

decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada;

III. Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e

IV. À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus."

Poderá a autora, portanto, ajuizar demanda, em nome próprio, para reclamar prestações previdenciárias devidas ao autor da ação. Mas, em tal caso, o objeto da cognição se ampliará para que sua qualidade de dependente fique comprovada. No processo em curso, haveria um alargamento indevido do objeto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**.

Sem condenação em honorários de sucumbência (Lei nº 12.016/09, art. 24).

Transitada em julgado, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem.